⚖️ 考場作戰圖　條文全文

依第 1 頁 8 個問題排列｜條文來源：全國法規資料庫現行條文

1 這是哪一類事件？

家事事件法 第 3 條

I 下列事件為甲類事件：

一、確認婚姻無效、婚姻關係存在或不存在事件。

二、確定母再婚後所生子女生父事件。

三、確認親子關係存在或不存在事件。

四、確認收養關係存在或不存在事件。

II 下列事件為乙類事件：

一、撤銷婚姻事件。

二、離婚事件。

三、否認子女、認領子女事件。

四、撤銷收養、撤銷終止收養事件。

III 下列事件為丙類事件：

一、因婚約無效、解除、撤銷、違反婚約之損害賠償、返還婚約贈與物事件。

二、因婚姻無效、撤銷婚姻、離婚、婚姻消滅之損害賠償事件。

三、夫妻財產之補償、分配、分割、取回、返還及其他因夫妻財產關係所生請求事件。

四、因判決終止收養關係給與相當金額事件。

五、因監護所生損害賠償事件。

六、因繼承回復、遺產分割、特留分、遺贈、確認遺囑真偽或其他繼承關係所生請求事件。

IV 下列事件為丁類事件：

一、宣告死亡事件。

二、撤銷死亡宣告事件。

三、失蹤人財產管理事件。

四、監護或輔助宣告事件。

五、撤銷監護或輔助宣告事件。

六、定監護人、選任特別代理人事件。

七、認可收養或終止收養、許可終止收養事件。

八、親屬會議事件。

九、拋棄繼承、無人承認繼承及其他繼承事件。

十、指定遺囑執行人事件。

十一、兒童、少年或身心障礙者保護安置事件。

十二、嚴重病人保護安置事件。

十三、民事保護令事件。

V 下列事件為戊類事件：

一、因婚姻無效、撤銷或離婚之給與贍養費事件。

二、夫妻同居事件。

三、指定夫妻住所事件。

四、報告夫妻財產狀況事件。

五、給付家庭生活費用事件。

六、宣告改用分別財產制事件。

七、變更子女姓氏事件。

八、定對於未成年子女權利義務之行使負擔事件。

九、交付子女事件。

十、宣告停止親權或監護權及撤銷其宣告事件。
十一、監護人報告財產狀況及監護人報酬事件。
十二、扶養事件。
十三、宣告終止收養關係事件。

VI 其他應由法院處理之家事事件，除法律別有規定外，適用本法之規定。

家事事件法 第 37 條

I 第三條所定甲類、乙類、丙類及其他家事訴訟事件，除別有規定外，適用本編之規定。

家事事件法 第 74 條

I 第三條所定丁類、戊類及其他家事非訟事件，除別有規定外，適用本編之規定。

2 該由哪個法院審？

家事事件法 第 2 條

I 本法所定家事事件由少年及家事法院處理之；未設少年及家事法院地區，由地方法院家事法庭處理之。

家事事件法 第 4 條

I 少年及家事法院就其受理事件之權限，與非少年及家事法院確定裁判之見解有異時，如當事人合意由少年及家事法院處理者，依其合意。

II 前項合意，應記明筆錄或以文書證之。

家事事件法 第 6 條

I 法院受理家事事件之全部或一部不屬其管轄者，除當事人有管轄之合意外，應依聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。但法院為統合處理事件認有必要，或當事人已就本案為陳述者，得裁定自行處理。

II 法院受理有管轄權之事件，為統合處理事件之必要，經當事人合意者，得依聲請以裁定移送於相關家事事件繫屬中之其他法院。

III 對於前項移送之裁定，得為抗告。

IV 移送之聲請被駁回者，不得聲明不服。

V 移送之裁定確定後，受移送之法院不得以違背專屬管轄為理由，移送於他法院。法院書記官應速將裁定正本附入卷宗，送交受移送之法院。受移送之法院，應即就該事件為處理。

家事事件法 第 52 條

I 確認婚姻無效、撤銷婚姻、離婚、確認婚姻關係存在或不存在事件，專屬下列法院管轄：
一、夫妻之住所地法院。
二、夫妻經常共同居所地法院。
三、訴之原因事實發生之夫或妻居所地法院。

II 當事人得以書面合意定管轄法院，不受前項規定之限制。

III 第一項事件夫或妻死亡者，專屬於夫或妻死亡時住所地之法院管轄。

IV 不能依前三項規定定法院管轄者，由被告住、居所地之法院管轄。被告之住、居所不明者，由中央政府所在地之法院管轄。

家事事件法 第 61 條

I 親子關係事件，專屬下列法院管轄：
一、子女或養子女住所地之法院。
二、父、母、養父或養母住所地之法院。

II 前項事件，有未成年子女或養子女為被告時，由其住所地之法院專屬管轄。

家事事件法 第 70 條

I 因繼承回復、遺產分割、特留分、遺贈、確認遺囑真偽或繼承人間因繼承關係所生請求事件，得由下列法院管轄：

一、繼承開始時被繼承人住所地之法院；被繼承人於國內無住所者，其在國內居所地之法院。

二、主要遺產所在地之法院。

3 誰告誰？有人死了嗎？

家事事件法 第 39 條

I 第三條所定甲類或乙類家事訴訟事件，由訟爭身分關係當事人之一方提起者，除別有規定外，以他方為被告。

II 前項事件，由第三人提起者，除別有規定外，以訟爭身分關係當事人雙方為共同被告；其中一方已死亡者，以生存之他方為被告。

家事事件法 第 50 條

I 身分關係之訴訟，原告於判決確定前死亡者，除別有規定外，關於本案視為訴訟終結。

II 依第三十九條規定提起之訴訟，於判決確定前，共同被告中之一方死亡者，由生存之他方續行訴訟。

III 依第三十九條規定提起之訴訟，於判決確定前被告均死亡者，除別有規定外，由檢察官續行訴訟。

家事事件法 第 63 條

I 否認子女之訴，應以未起訴之夫、妻及子女為被告。

II 子女否認推定生父之訴，以法律推定之生父為被告。

III 前二項情形，應為被告中之一人死亡者，以生存者為被告；應為被告之人均已死亡者，以檢察官為被告。

家事事件法 第 64 條

I 否認子女之訴，夫妻之一方或子女於法定期間內或期間開始前死亡者，繼承權被侵害之人得提起之。

II 依前項規定起訴者，應自被繼承人死亡時起，於一年內為之。

III 夫妻之一方或子女於其提起否認子女之訴後死亡者，繼承權被侵害之人得於知悉原告死亡時起十日內聲明承受訴訟。但於原告死亡後已逾二年者，不得為之。

家事事件法 第 65 條

I 確定母再婚後所生子女生父之訴，得由子女、母、母之配偶或前配偶提起之。

II 前項之訴，由母之配偶提起者，以前配偶為被告；由前配偶提起者，以母之配偶為被告；由子女或母提起者，以母之配偶及前配偶為共同被告；母之配偶或前配偶死亡者，以生存者為被告。

III 前項情形，應為被告之人均已死亡者，以檢察官為被告。

4 要不要先調解？能不能調解成立？

家事事件法 第 23 條

I 家事事件除第三條所定丁類事件外，於請求法院裁判前，應經法院調解。

II 前項事件當事人逕向法院請求裁判者，視為調解之聲請。但當事人應為公示送達或於外國為送達者，不在此限。

III 除別有規定外，當事人對丁類事件，亦得於請求法院裁判前，聲請法院調解。

家事事件法 第 30 條

I 家事事件之調解，就離婚、終止收養關係、分割遺產或其他得處分之事項，經當事人合意，並記載於調解筆錄時成立。但離婚及終止收養關係之調解，須經當事人本人表明合意，始得成立。

II 前項調解成立者，與確定裁判有同一之效力。

III 因調解成立有關身分之事項，依法應辦理登記者，法院應依職權通知該管戶政機關。

IV 調解成立者，原當事人得於調解成立之日起三個月內，聲請退還已繳裁判費三分之二。

家事事件法 第 33 條

I 當事人就不得處分之事項，其解決事件之意思已甚接近或對於原因事實之有無不爭執者，得合意聲請法院為裁定。

II 法院為前項裁定前，應參酌調解委員之意見及家事調查官之報告，依職權調查事實及必要之證據，並就調查結果使當事人或知悉之利害關係人有陳述意見之機會。當事人聲請辯論者，應予准許。

III 前二項程序，準用民事訴訟法第一編第二章第三節關於訴訟參加之規定。

家事事件法 第 34 條

I 法院為前條裁定，應附理由。

II 當事人對於前條裁定得為抗告，抗告中除別有規定外，應停止執行。

III 抗告法院之裁定，準用前二項及前條第二項、第三項之規定。

IV 對於抗告法院之裁定，非以其違背法令為理由，不得再為抗告。

V 前項情形，準用民事訴訟法第四百六十八條、第四百六十九條第一款至第四款、第六款、第四百七十五條及第四百七十六條之規定。

家事事件法 第 35 條

I 第三十三條裁定確定者，與確定裁判有同一之效力。

II 前項確定裁定，得準用民事訴訟法第五編之規定，聲請再審。

III 第一項確定裁定效力所及之第三人，得準用民事訴訟法第五編之一之規定，聲請撤銷原裁定。

家事事件法 第 36 條

I 就得處分之事項調解不成立，而有下列各款情形之一者，法院應參酌調解委員之意見，平衡當事人之權益，並審酌其主要意思及其他一切情形，就本案為適當之裁定：

一、當事人合意聲請法院為裁定。

二、當事人合意聲請法院與不得處分之牽連、合併或附帶請求事項合併為裁定。

三、當事人解決事件之意思已甚接近，而僅就其他牽連、合併或附帶之請求事項有爭執，法院認有統合處理之必要，徵詢兩造當事人同意。

II 前項程序準用第三十三條第二項、第三項、第三十四條及第三十五條之規定。

家事事件法 第 45 條

I 當事人就離婚、終止收養關係、分割遺產或其他得處分之事項得為訴訟上和解。但離婚或終止收養關係之和解，須經當事人本人表明合意，始得成立。

II 前項和解成立者，於作成和解筆錄時，發生與確定判決同一之效力。

III 因和解成立有關身分之事項，依法應辦理登記者，法院應依職權通知該管戶政機關。

IV 民事訴訟法第五編之一第三人撤銷訴訟程序之規定，於第二項情形準用之。

5 法院要不要主動調查？能不能自認？

家事事件法 第 10 條

I 法院審理家事事件認有必要時，得斟酌當事人所未提出之事實，並依職權調查證據。但法律別有規定者，不在此限。

II 離婚、終止收養關係、分割遺產或其他當事人得處分之事項，準用民事訴訟法第二編第一章第二節有關爭點簡化協議、第三節有關事實證據之規定。但有下列各款情形之一者，適用前項之規定：

一、涉及家庭暴力或有危害未成年子女利益之虞。

二、有害當事人或關係人人格權之虞。

三、當事人自認及不爭執之事實顯與事實不符。

四、依其他情形顯失公平。

III 第一項情形，法院應使當事人或關係人有辯論或陳述意見之機會。

家事事件法 第 58 條

I 關於訴訟上自認及不爭執事實之效力之規定，在撤銷婚姻，於構成撤銷婚姻之原因、事實，及在確認婚姻無效或婚姻關係存在或不存在之訴，於確認婚姻無效或婚姻不存在及婚姻有效或存在之原因、事實，不適用之。

家事事件法 第 47 條

I 法院於收受訴狀後，審判長應依事件之性質，擬定審理計畫，並於適當時期定言詞辯論期日。

II 攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依事件進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。

III 當事人因故意或重大過失逾時提出攻擊或防禦方法，有礙事件之終結者，法院於裁判時得斟酌其逾時提出之理由。

IV 離婚、終止收養關係、分割遺產或其他當事人得處分之事項，有前項情形者，準用民事訴訟法第一百九十六條第二項、第二百六十八條之二第二項、第二百七十六條、第四百四十四條之一及第四百四十七條之規定。

V 前二項情形，法院應使當事人有辯論之機會。

VI 依當事人之陳述得為請求之合併、變更、追加或反請求者，法院應向當事人闡明之。

6 有好幾個請求？二審才提？

家事事件法 第 41 條

I 數家事訴訟事件，或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之基礎事實相牽連者，得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第五十三條及第二百四十八條規定之限制。

II 前項情形，得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求之變更、追加或為反請求。

III 依前項情形得為請求之變更、追加或反請求者，如另行請求時，法院為統合處理事件認有必要或經當事人合意者，得依聲請或依職權，移由或以裁定移送家事訴訟事件繫屬最先之第一審或第二審法院合併審理，並準用第六條第三項至第五項之規定。

IV 受移送之法院於移送裁定確定時，已就繫屬之事件為終局裁判者，應就移送之事件自行處理。

V 前項終局裁判為第一審法院之裁判，並經合法上訴第二審者，受移送法院應將移送之事件併送第二審法院合併審理。

VI 法院就第一項至第三項所定得合併請求、變更、追加或反請求之數宗事件合併審理時，除本法別有規定外，適用合併審理前各該事件原應適用法律之規定為審理。

家事事件法 第 42 條

I 法院就前條第一項至第三項所定得合併請求、變更、追加或反請求之數宗事件，應合併審理、合併裁判。但有下列各款情形之一者，得分別審理、分別裁判：

一、請求之標的或其攻擊防禦方法不相牽連。

二、兩造合意分別審理、分別裁判，經法院認為適當。

三、依事件性質，認有分別審理、分別裁判之必要。

II 法院就前項合併審理之家事訴訟事件與家事非訟事件合併裁判者，除別有規定外，應以判決為之。

家事事件法 第 79 條

I 家事非訟事件之合併、變更、追加或反聲請，準用第四十一條、第四十二條第一項及第四十三條之規定。

7 有 DNA 鑑定嗎？

家事事件法 第 68 條

I 未成年子女為當事人之親子關係事件，就血緣關係存否有爭執，法院認有必要時，得依聲請或依職權命當事人或關係人限期接受血型、去氧核醣核酸或其他醫學上之檢驗。但為聲請之當事人應釋明有事實足以懷疑血緣關係存否者，始得為之。

II 命為前項之檢驗，應依醫學上認可之程序及方法行之，並應注意受檢驗人之身體、健康及名譽。

III 法院為第一項裁定前，應使當事人或關係人有陳述意見之機會。

民事訴訟法 第 345 條

I 當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。

II 前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。

民事訴訟法 第 367 條

I 第三百四十一條、第三百四十二條第一項、第三百四十三條至第三百四十五條、第三百四十六條第一項、第三百四十七條至第三百五十一條及第三百五十四條之規定，於勘驗準用之。

8 判決之後？

家事事件法 第 44 條

I 當事人就家事訴訟事件與家事非訟事件之終局裁判聲明不服者，除別有規定外，適用上訴程序。

II 當事人僅就家事訴訟事件之終局判決全部或一部聲明不服者，適用上訴程序。

III 當事人或利害關係人僅就家事非訟事件之第一審終局裁定全部或一部聲明不服者，適用該家事非訟事件抗告程序。

IV 對於家事訴訟事件之終局判決聲明不服者，以該判決所認定之法律關係為據之其他事件之裁判，視為提起上訴。

家事事件法 第 48 條

I 就第三條所定甲類或乙類家事訴訟事件所為確定之終局判決，對於第三人亦有效力。但有下列各款情形之一者，不在此限：

一、因確認婚姻無效、婚姻關係存在或不存在訴訟判決之結果，婚姻關係受影響之人，非因可歸責於己之事由，於該訴訟之事實審言詞辯論終結前未參加訴訟。

二、因確認親子關係存在或不存在訴訟判決之結果，主張自己與該子女有親子關係之人，非因可歸責於己之事由，於該訴訟之事實審言詞辯論終結前未參加訴訟。

三、因認領子女訴訟判決之結果，主張受其判決影響之非婚生子女，非因可歸責於己之事由，於該訴訟之事實審言詞辯論終結前未參加訴訟。

II 前項但書所定之人或其他與家事訴訟事件有法律上利害關係之第三人，非因可歸責於己之事由而未參加訴訟者，得請求撤銷對其不利部分之確定終局判決，並準用民事訴訟法第五編之一第三人撤銷訴訟程序之規定。

家事事件法 第 57 條

I 有關婚姻關係之訴訟，經判決確定後，當事人不得援以前依請求之合併、變更、追加或反請求所得主張之事實，就同一婚姻關係，提起獨立之訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：

一、因法院未闡明致未為主張。

二、經法院闡明，因不可歸責於當事人之事由而未為主張。